

जीवनाशक_वषिदी_व्यवस्थापन_ऐन_२०७६

English title: Pesticides Management Act, 2019

जीवनाशक वषिदी व्यवस्थापन ऐन, २०७६ । प्रमाणीकरण मिति । २०७६ । ०५ । १३ । संवत् २०७६ सालको ऐन नं. ७ । जीवनाशक वषिदी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्रयोग, वसिर्जन जस्ता कार्यलाई नियमन गरी मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य र वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "जीवनाशक वषिदी व्यवस्थापन ऐन, २०७६" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "केन्द्र" भन्नाले दफा १४ बमोजमिको प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा वषिदी व्यवस्थापन केन्द्र समझनु पर्छ । (ख) "घरेलु वषिदी" भन्नाले कृषक स्तरमा घरायसी तथा व्यापारिक प्रयोजनको लागि वनस्पतजिन्य र गहुँत, दुध लगायतका प्राकृतिक स्रोतबाट तयार गरिएको वषिदी समझनु पर्छ । (ग) "जीवनाशक वषिदी" भन्नाले बोट बरुवा, कृषजिन्य पदार्थ र वन तथा वन पैदावार, जीव, पशुपन्छी, मानव स्वास्थ्य, भण्डारण, प्याकेजिङ्ग र निर्माण कार्यमा हानि पुर्‍याउने रोग, कीरा, सुलसुले, निमोटोड, झारपात, मुसा लगायतबाट बचाउन प्रयोग गरिने प्राङ्गारिक, वनस्पति, जैविक तथा रासायनिक वस्तु समझनु पर्छ र सो शब्दले देहायका वस्तुलाई समेत जनाउँछ: - । (१) हानिकारक जीवहरूको शिकार गरेर, परभक्षी बनेर, परजीवी बनेर, रोग लगाएर सोको वृद्धि कम गराउने तथा त्यस्ता जीवहरूलाई आकर्षण वा विकर्षण गर्ने वस्तु (फेरोमोनस, एटरयाक्टयान्ट, रिपिलेन्ट, डरिन्ट), । (२) हानिकारक जीवहरूको नियमति वृद्धि र प्रजनन कार्यमा असर गर्ने वस्तु (इन्सेक्ट ग्रीथ रेगुलेटर, इन्हिबिटर), । (३) हानिकारक वनस्पतिको वृद्धि नियन्त्रण गर्ने वस्तु (प्लान्ट ग्रीथ इन्हिबिटर), । (४) पात पतङ्गि झार्ने वस्तु (डिफोलियन्ट), । (५) ओसिलोपन कम गर्ने तथा सुकाउने वस्तु (डेसिकेन्ट), । (६) फलफूल संख्या पतल्याउने वस्तु (थनिङ्ग एजेन्ट), । (७) समय नपुग्दै फलफूल झर्ने लगायतका समस्याको नियन्त्रण गर्ने वस्तु, । (८) कृषिबाली तथा कृषजिन्य पदार्थ उत्पादनसँग सम्बन्धित प्रयोगशालामा नसिङ्क्रमण गर्न प्रयोग गरिने वस्तु (डिसिइन्फेक्टेन्ट) । (घ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि समझनु पर्छ । (ङ) "नरीक्षक" भन्नाले दफा २४ बमोजमि नयिकृत जीवनाशक वषिदी नरीक्षक समझनु पर्छ । (च) "प्रतिबन्धित जीवनाशक वषिदी" भन्नाले मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, पञ्जीकरण, बिक्री, वितरण वा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइएको वषिदी समझनु पर्छ । (छ) "प्रमुख" भन्नाले दफा १६ बमोजमिको केन्द्र प्रमुख समझनु पर्छ । (ज) "बोट बरुवा" भन्नाले जीवति वा वंश प्रसारमा प्रयोग हुने वनस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पात, फल, फूल, बीउ र जर्मप्लाज्म लगायत समझनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषिसम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय समझनु पर्छ ।

(ञ) "मसिवट गरिएको वषिदी" भन्नाले वषिदीमा हुनु पर्ने कुनै सक्रिय तत्त्व घटी वा बढी भएको, वषिदीको प्रभावकारिता घटाउन थपिएको वस्तु वा वषिदीको सूचकपत्रमा उल्लेख गरिए बमोजमिको गुण, मात्रा वा विशेषता नभएको वषिदी समझनु पर्छ । (ट) "बरुवाजन्य पदार्थ" भन्नाले वनस्पतिको डाँठ, हाँगा, गाँठ, कलमी, बोक्रा, जरा, पात, फल, फूल, बीउबाट बनेको पदार्थ समझनु पर्छ र सो शब्दले मृत वनस्पति वा त्यसको कुनै भागलाई समेत जनाउँछ । (ठ) "सक्रिय तत्त्व" भन्नाले वषिदी संश्लेषण र उत्पादन गर्दा त्यसमा जैविक वा रासायनिक रूपमा सक्रिय रहेको तत्त्व (वषिंश) समझनु पर्छ । (ड) "समिति" भन्नाले दफा ११ बमोजमिको जीवनाशक वषिदी व्यवस्थापन समिति समझनु पर्छ । (ढ) "सूचीकृत वषिदी" भन्नाले यस ऐन बमोजमि नेपाल सरकारले पञ्जीकरण गरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर तोकेको वषिदी समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । जीवनाशक वषिदीको पञ्जीकरण । ३. जीवनाशक वषिदीको पञ्जीकरण गराउनु पर्ने: (१) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले कुनै जीवनाशक वषिदी तथा त्यस्तो वषिदीको सक्रिय तत्त्व समेतको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकेजिङ्ग वा पुनः प्याकेजिङ्ग गर्नुपूर्व केन्द्रमा पञ्जीकरण गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि पञ्जीकरण गराउन चाहने व्यक्ति, संस्था वा निकायले तोकिए बमोजमिको विवरण र ढाँचामा प्रदेशको कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय मार्फत वा सधैं केन्द्र समक्ष नविदन दनु पर्नेछ र सम्बन्धित प्रदेशको कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालयमा प्राप्त नविदन तोकिएको समयभित्र केन्द्रमा पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन उपर केन्द्रले आवश्यक छानबिन गरी तोकिएका शर्त पूरा भएको पाइएमा त्यस्तो जीवनाशक वषिदीको पञ्जीकरण गरी सोको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) जीवनाशक वषिदीको पञ्जीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क तथा सो सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि पञ्जीकरण गरिएका वषिदीको नाम मन्त्रालयले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । ४. पञ्जीकरण नगरिएका जीवनाशक वषिदीको प्रयोग गर्न नहुने: (१) कसैले पन दिदा ३ बमोजमि पञ्जीकरण गरिएका बाहेकका जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण,

बकिरी वतिरण, ओसारपसार, प्याकडिग वा पुनः प्याकडिग लगायतका कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैज्ञानिक प्रयोग वा अनुसन्धानको प्रयोजनको लागि केन्द्रको पूर्वस्वीकृतलिई जीवनाशक वषिदी पैठारी गर्न बाधा पर्ने छैन । ५. पञ्जीकरण खारेज वा नलिम्बन गर्न सक्ने: (१) केन्द्रले देहायका अवस्थामा जीवनाशक वषिदीको पञ्जीकरण खारेज वा नलिम्बन गर्न सक्नेछः-

(क) पञ्जीकरण गरिएको जीवनाशक वषिदीले मानसि, जीवजनतु वा बरुवाको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पारेको कारणले पञ्जीकरण कायम राख्न उचित नदेखिएमा, । (ख) जुन प्रयोजनको लागि वषिदी पैठारी तथा संश्लेषण गरिएको हो सोको प्रयोग प्रभावकारी नभएमा, । (ग) जुन प्रयोजनको लागि वषिदी पैठारी तथा संश्लेषण गरिएको हो, सोको गलत प्रयोग गरेमा, । (घ) पञ्जीकरण पश्चात राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा कुनै नकारात्मक असर पार्ने तथ्य फेला परेको वा परस्थितिमा आएको कुनै परिवर्तनले गर्दा पञ्जीकरण खारेज वा नलिम्बन गर्नु पर्ने अवस्था देखिएमा, । (ङ) पञ्जीकरण गर्दाका बखत तोकिएका शर्तहरूको उल्लङ्घन गरेको पाइएमा, । (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम, निर्देशिका तथा मापदण्ड विपरीतको काम गरेको पाइएमा । (२) पञ्जीकरण गरिएको वषिदी खारेज वा नलिम्बन गर्ने सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. जीवनाशक वषिदीको पुनः पञ्जीकरण: (१) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ग), (ङ) र (च) का अवस्थामा बाहेक पञ्जीकरण प्रमाणपत्रको मान्यता समाप्त भएपछि पनि त्यस्ता जीवनाशक वषिदीको प्रयोग गर्नु पर्ने आवश्यकता भए दफा ३ बमोजमि पञ्जीकरण गर्ने व्यक्ती, संस्था वा निकायले पुनः पञ्जीकरणको लागि केन्द्र समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (२) दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को आधारमा पञ्जीकरण खारेज वा नलिम्बन भएका जीवनाशक वषिदीको हकमा त्यस्तो अवस्था वदियमान नभएको आधारमा पुनः पञ्जीकरण गरी प्रयोग गर्न उपयुक्त हुने कुनै व्यक्ती, संस्था वा निकायलाई लागेमा पुनः पञ्जीकरणको लागि केन्द्र समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (३) उपदफा (१) वा (२) बमोजमि केन्द्र समक्ष पेश हुन आएको नविदनको सम्बन्धमा आवश्यक छानबनि गर्दा तोकिए बमोजमिका आधारमा पुनः पञ्जीकरण गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा केन्द्रले त्यस्तो जीवनाशक वषिदीको पुनः पञ्जीकरण गरी प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि प्रदान गरिएको प्रमाणपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ । (५) जीवनाशक वषिदीको पुनः पञ्जीकरण गर्ने आधार, सोको लागि लागू शुल्क तथा अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ७. पञ्जीकृत वषिदीको नवीकरण: (१) दफा ३ र ६ बमोजमि पञ्जीकरण भएको जीवनाशक वषिदीको म्याद समाप्त हुनु पैंतीस दिन अगावै केन्द्र समक्ष नवीकरणको लागि नविदन दनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि परेको नविदन उपर छानबनि गर्दा मनासबि देखिएमा केन्द्रले अर्को तीन वर्षको लागि पञ्जीकरणको नवीकरण गरिदनु पर्नेछ । (३) जीवनाशक वषिदीको नवीकरण सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । इजाजतपत्र सम्बन्धी व्यवस्था । ८. इजाजतपत्र लनु पर्ने: (१) पञ्जीकरण वा पुनः पञ्जीकरण गरिएका जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, ओसारपसार, प्याकडिग वा पुनः प्याकडिग गर्न चाहने कुनै व्यक्ती, संस्था वा निकायले सो कार्य गर्नु पूर्व केन्द्रबाट इजाजतपत्र लनु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्रदान गर्नु पूर्व केन्द्रले तोकिए । बमोजमिको प्रावधिकि जानकारी उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि दिने इजाजतपत्रको अवधि तीन वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमिको अवधि समाप्त हुनुभन्दा पैंतीस दिन अगावै तोकिएको दस्तुर सहित सम्बन्धित इजाजतपत्रवालाले नवीकरणको लागि केन्द्र समक्ष नविदन दनु पर्नेछ । (५) उपदफा (४) बमोजमिको अवधिभित्र नविदन दनि नसक्ने इजाजतपत्रवालाले उपदफा (३) बमोजमिको अवधि समाप्त भएको मितिलि पन्ध्र दिनभित्र दोब्बर दस्तुर सहित इजाजतपत्रको नवीकरणको लागि केन्द्र समक्ष नविदन दनि सक्नेछ । (६) उपदफा (४) र (५) बमोजमि प्राप्त नविदनका सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गरी केन्द्रले अर्को तीन वर्षको लागि इजाजतपत्रको नवीकरण गरिदनि सक्नेछ । (७) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जीवनाशक वषिदीको बकिरी वतिरण र छर्कने कार्यको इजाजतपत्र दफा ३ बमोजमि पञ्जीकरण गरिएका वषिदीमध्ये वषिदी बकिरी वतिरण तथा वषिदी छर्कने व्यवसायको इजाजतपत्र प्रदान तथा सोको नवीकरण तथा खारेजी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेशको प्रदेश कानून बमोजमि हुनेछ । (८) यस दफा बमोजमि नवीकरण नगराउने इजाजतपत्र स्वतः खारेज भएको मानिन्छ । (९) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र सम्बन्धी नविदनको ढाँचा, सोको लागि लागू दस्तुर, प्रक्रिया, इजाजतपत्र लनि चाहने व्यक्ती, संस्था वा निकायको योग्यता र इजाजतपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९. इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने: (१) कुनै इजाजतपत्रवालाले इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएको शर्तको उल्लङ्घन गरेमा केन्द्रले जुनसुकै समयमा त्यस्तो इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र खारेज गर्नुअघि केन्द्रले सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई पन्ध्र दिनको समय दिई इजाजतपत्र खारेज गर्नु नपर्ने कुनै मनासबि कारण भए पेश गर्नका लागि उचित मौका दनु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि इजाजतपत्र खारेज हुन नपर्ने कारण पेश भएमा वा सो समयभित्र कुनै जानकारी प्राप्त हुन नआएमा केन्द्रले पन्ध्र दिनभित्रमा इजाजतपत्र खारेज सम्बन्धमा आवश्यक नरिणय गरी सोको जानकारी सम्बन्धित इजाजतपत्रवालालाई दनु पर्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि इजाजतपत्र खारेजीको प्रारम्भ भई उपदफा (३) बमोजमिको नरिणय नभएसम्मको अवधिमि उक्त इजाजतपत्र स्वतः नलिम्बन भएको मानिन्छ । १०. प्रदेशबाट इजाजतपत्र लनु पर्ने: (१) पञ्जीकरण वा पुनः पञ्जीकरण गरिएका जीवनाशक

वषादीको बकिरी वतिरण, भण्डारण, व्यवसायिक प्रयोग तथा जीवनाशक वषादी छर्कने व्यवसाय गर्न चाहने व्यक्ती, संस्था वा नकियाले प्रदेश जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन समितिबाट इजाजतपत्र लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि इजाजतपत्र प्रदान गर्ने, नवीकरण गर्ने तथा त्यस्तो इजाजतपत्र खारेज गर्ने व्यवस्था प्रदेश कानूनले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-४ ।

समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ११. जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन समिति: (१) जीवनाशक वषादी व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने नीति निर्धारण गर्ने लगायतका कार्यमा नेपाल सरकारलाई आवश्यक राय, सुझाव तथा परामर्श उपलब्ध गराउन एक जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन समिति रहनेछ । (२) समितिमा देहाय बमोजमिका सदस्यहरू रहनेछन्:- । (क) सचिव, मन्त्रालय - अध्यक्ष । (ख) सहसचिव, वातावरण सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय - सदस्य । (ग) महानिदेशक, पशु सेवा विभाग - सदस्य । (घ) कार्यकारी निदेशक, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् - सदस्य । (ङ) प्रमुख, स्वास्थ्य सेवा विभाग वा विशेषज्ञ प्रतिनिधि डिप्टिमेडियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा - सदस्य । (च) वषादी विशेषज्ञ, वन विशेषज्ञ, कृषि विशेषज्ञ र उपभोक्ता कृषकहरूमध्येबाट मन्त्रालयले मनोनित गरेको कम्तीमा दुईजना महिला सहित पाँचजना - सदस्य । (छ) वषादी व्यवसायीहरूमध्येबाट मन्त्रालयद्वारा मनोनित एकजना - सदस्य । (ज) उपसचिव (कानून), मन्त्रालय - सदस्य । (झ) प्रमुख - सदस्य-सचिव । (३) उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजमि मनोनित सदस्यहरूको पदावधि तीन वर्षको हुनेछ र नजिहू पुनः एक पटकको लागि मनोनित हुन सक्नेछन् । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपदफा (२) को खण्ड (च) र (छ) बमोजमि मनोनित कुनै सदस्यले समितिको हति विपरीत कुनै कार्य गरेमा नजिको पदावधि पूरा नहुँदै मन्त्रालयले नजिलाई हटाउन सक्नेछ । तर यसरी हटाउनु अघि नजिलाई सफाई पेश गर्ने मनासबि माफकिको मौका दनु पर्नेछ । (५) समितिले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित वषियको विशेषज्ञलाई समितिको बैठकमा आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । १२. समितिको बैठक र नरिणय: (१) समितिको बैठक कम्तीमा छ महिनामा एक पटक बस्नेछ । (२) समितिको बैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको कूल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (४) समितिको बैठकको अध्यक्षता अध्यक्षले गर्नेछ र नजिको अनुपस्थितिमा बैठकमा उपस्थिति सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले अध्यक्षता गर्नेछ । (५) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा अध्यक्षले नरिणायक मत दनिनेछ । (६) समितिको नरिणय अध्यक्ष र सदस्य-सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ । (७) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । १३. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) जीवनाशक वषादी सम्बन्धी नीति तिरजुमा गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्ने, । (ख) जैविक, वनस्पतजिन्य तथा सुरक्षित रासायनिक वषादी उद्योगमा लगानी गर्न नजिी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, । (ग) जीवनाशक वषादीको गुणस्तर निर्धारण तथा वषादीको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (घ) जीवनाशक वषादीसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिता तथा सम्झौताको अनुमोदन तथा कार्यान्वयनको लागि नेपाल सरकारलाई आवश्यक सुझाव दनि, ।

(ङ) मानव, पशुपन्छी, जीवजन्तुको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने जीवनाशक वषादीलाई प्रतिबन्ध लगाउने, । (च) निरीक्षक वा प्रमुखले गरेको नरिणय विरुद्धको उजुरी सुन्ने, । (छ) कुनै पनपिदार्थ वा वस्तु वषादी भए वा नभएको सम्बन्धमा पहिचान गर्ने, गराउने, । (ज) जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्डहरू स्वीकृत गरी लागू गर्ने, गराउने, । (झ) केन्द्र तथा उपसमितिलाई आवश्यकता अनुसार अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने । (२) समितिले जीवनाशक वषादीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बकिरी वतिरण, ओसारपसार, प्याकडिग वा पुनः प्याकडिगको कार्यलाई सहज एवं सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि गठन हुने उपसमितिको काम, कर्तव्य, अधिकार तथा कार्यवधि सो उपसमिति गठन गर्दा समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । (४) समितिले यस ऐन बमोजमि आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये केही अधिकार केन्द्र, दफा ३९ बमोजमिको प्रदेश जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन समिति वा उपसमितिलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-५ । पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन केन्द्र । १४. केन्द्र रहने: (१) जीवनाशक वषादीको नियन्त्रण, नियमन, पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन लगायतका कार्य गर्न मन्त्रालय अन्तर्गत एक प्लान्ट क्वारेन्टिनि तथा वषादी व्यवस्थापन केन्द्र रहनेछ । (२) केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ती नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १५. केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) समितिको सचिवालयको रूपमा रही आवश्यक कार्य गर्ने, । (ख) जीवनाशक वषादीको पञ्जीकरण तथा पुनः पञ्जीकरणको व्यवस्था मिलाउने, । (ग) जीवनाशक वषादीको पञ्जीकरण गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तथा कार्यवधि निर्धारण गर्ने, । (घ) जीवनाशक वषादीको पञ्जीकरण, पुनः पञ्जीकरण वा पञ्जीकृत वषादीको नवीकरण गर्नका लागि प्राप्त हुन आएका नविदनहरू उपर छानबनि गर्ने, । (ङ) जीवनाशक वषादीको पञ्जीकरण तथा पुनः पञ्जीकरण गरी प्रमाणपत्र दनि र सोको नवीकरण गर्ने, । (च) जीवनाशक वषादी सम्बन्धी कार्य गर्न इजाजतपत्र दनि तथा सोको नवीकरण गर्ने, । (छ) जीवनाशक वषादीको प्रयोगको लागि तोकिए बमोजमिका पूर्वाधार तयार गर्ने,

। (ज) वषिदी प्रयोग गर्दा आवश्यक पर्ने उपकरणहरूको मापदण्ड तोक्ने, । (झ) समतिलि तोकेका अन्य काम गर्ने, । (ञ) तोकएि बमोजमिका अन्य काम गर्ने । १६. प्रमुख: मन्त्रालयले नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत राजपत्राङ्कति प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई जीवनाशक वषिदीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन प्रमुखको पदमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । १७. प्रमुखको काम, कर्तव्य तथा अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) केन्द्रको प्रमुख भई कार्य गर्ने, ।

(ख) जीवनाशक वषिदीको गुणस्तर तोकएिको मापदण्ड बमोजमि भए नभएको अनुगमन तथा परीक्षण गरी वा गर्न लगाई मापदण्ड विपरीत भएको पाइएमा कारबाही गर्ने, । (ग) जीवनाशक वषिदीको पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, । (घ) केन्द्रले सम्पादन गरेको काम कारबाही सम्बन्धमा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी समिति समक्ष पेश गर्ने, । (ङ) समतिलि तोकेका अन्य कार्य गर्ने, गराउने, । (च) तोकएि बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (२) प्रमुखले आफूमा रहेको अधिकार आवश्यकता अनुसार मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-६ । जीवनाशक वषिदीको प्रयोग र व्यवस्थापन । १८. जीवनाशक वषिदीको प्रयोग: (१) कसैले जीवनाशक वषिदीको जथाभावी प्रयोग गर्न तथा त्यस्तो वषिदीको अवशेष तोकएिको हदभन्दा बढी मात्रा हुने गरी उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्नु हुँदैन । (२) मसिावट गरिएको वा कम गुणस्तरको जीवनाशक वषिदी हो भन्ने कुरा थाहा पाउँदा पाउँदै कसैले पनित्यस्तो वषिदी बिक्री, वितरण, भण्डारण वा प्रयोग गर्नु, गराउनु हुँदैन । (३) जीवनाशक वषिदीको बिक्री वितरण गर्ने व्यक्ती वा संस्थाले सुरक्षित जीवनाशक वषिदी तथा सो वषिदी प्रयोग र वसिर्जन गर्दा लगाइने सुरक्षित पहिरन समेत बिक्रीको लागि राख्नु पर्नेछ । (४) जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा बिक्री वितरण तथा ओसारपसार वा वसिर्जन गर्दा तोकएि बमोजमिका आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय अपनाउनु पर्नेछ । (५) वषिदी र खाद्य पदार्थको भण्डारण र बिक्री अलग अलग स्थानबाट गर्नु पर्नेछ । (६) यस ऐन बमोजमि जुन उद्देश्यको लागि जीवनाशक वषिदीको पञ्जीकरण गरिएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र जीवनाशक वषिदीको प्रयोग गर्नु पर्नेछ । (७) जीवनाशक वषिदी पैठारी वा संश्लेषण गर्नुअघि सो वषिदीको कन्टेनर र नेपालीमा लेखिएको सूचकपत्र र पर्चाको ढाँचा समेत केन्द्रबाट स्वीकृत गराएर मात्र प्रयोग गर्नु, गराउनु पर्नेछ । (८) जीवनाशक वषिदीको प्रयोग सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । १९. घरेलु वषिदीको प्रयोग: यस ऐन बमोजमि घरेलु वषिदीको उत्पादन र वितरण वातावरणमैत्री ढङ्गले गर्नु पर्नेछ । साथै सो वषिदीको पञ्जीकरण, उत्पादन, भण्डारण, ओसारपसार र बिक्री वितरणका लागि आवश्यक मापदण्ड तोकएि बमोजमि हुनेछ । २०. वनस्पतजिन्य र जैविक वषिदीको उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने पर्ने: मन्त्रालयले बाली, बरुवा, घर र भण्डारणमा लाग्ने विभिन्न रोग वा कीराको व्यवस्थापन गर्नमा प्रयोग हुने वनस्पतजिन्य र जैविक वषिदी उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ । २१. जीवनाशक वषिदी उत्पादन तथा संश्लेषण: (१) जीवनाशक वषिदीको उत्पादन तथा संश्लेषण गर्दा मानव तथा पशु स्वास्थ्य र वातावरणमैत्री हुने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) वषिदीको उत्पादन तथा संश्लेषण सम्बन्धी व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ ।

२२. जीवनाशक वषिदीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने: (१) समतिलि केन्द्रको सफारसिमा मानव तथा जीवजन्तुको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा बिक्री वितरण तथा ओसारपसारमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्नेछ । (२) मन्त्रालयले उपदफा (१) बमोजमि प्रतिबन्ध भएका जीवनाशक वषिदीको नाम सम्बन्धी सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । (३) जीवनाशक वषिदीको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । २३. म्याद नाघेका जीवनाशक वषिदीको व्यवस्थापन: (१) आयातकर्ताले पैठारी गरेका कुनै जीवनाशक वषिदीको अवधिसमाप्त भएमा आफ्नै खर्चमा सोको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । तर, उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकडिग वा पुनः प्याकडिग गरेको जीवनाशक वषिदीको हकमा उक्त वषिदीमा उल्लिखित म्याद भुक्तान हुने अवधिभन्दा एक महिना अगावै सम्बन्धित कम्पनी वा उद्योगले सोको उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्नेछ । (२) कुनै व्यक्ती, संस्था वा निकाय, व्यवसायी वा उद्यमीले जीवनाशक वषिदी सम्बन्धी कारोबार गर्दा तोकएि बमोजमिको मापदण्डको अधिनिमा रही म्याद नाघेका वषिदीको व्यवस्थापन आफैले गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि व्यवस्थापन गर्दा म्याद समाप्त भएका प्रतिबन्धित, टुटेफुटे वा चुहिएका जीवनाशक वषिदी सम्बन्धित वषिदी कम्पनी, उद्योग तथा व्यक्तीले पैठारीकर्ता मार्फत नै फिर्ता लैजाने व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । त्यस्ता वषिदीलाई तत्काल भण्डारण गर्नका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि फिर्ता लैजाने तथा भण्डारण गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड र कार्यविधि तोकएि बमोजमि हुनेछ । २४. नरीक्षक नियुक्त गर्ने: (१) मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सो सरहको योग्यता पुगेका नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत राजपत्राङ्कति तृतीय श्रेणीको कर्मचारीलाई जीवनाशक वषिदीको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि जीवनाशक वषिदी नरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार कृषि विज्ञानमा स्नातक वा सो सरहको योग्यता पुगेका कृषि सेवा, बाली संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकृत स्तरको कर्मचारीलाई जीवनाशक वषिदीको प्रयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि जीवनाशक वषिदी नरीक्षकको रूपमा नियुक्त गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि नरीक्षक नियुक्त गरेको

जानकारी सम्बन्धति प्रदेशले मन्त्रालयलाई दनि पर्नेछ । २५. नरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार: (१) यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारका अतिरिक्त नरीक्षकको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) यो ऐन तथा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको पालना भए नभएको वषियमा अनुगमन गरी समितिमा सफारसि गर्ने, ।

(ख) जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकडिग, पुनः प्याकडिग वा जीवनाशक वषिदीको वजिापनको काम गरनि स्थानमा प्रवेश गरी आवधिक वा आकस्मिक रूपमा नरीक्षण गरी समितिमा सफारसि गर्ने, । (ग) अनुगमनको क्रममा मसिवट गरिएको वा कम गुणस्तरको जीवनाशक वषिदी भेटिएमा त्यस्तो वषिदीको बिक्री वितरण रोक्का राख्ने वा वितरण कक्षमा सलिबन्दी गर्ने, । (घ) कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायमा रहेका जीवनाशक वषिदीसँग सम्बन्धति प्रमाणपत्र, इजाजतपत्र, अभिलिख लगायतका कागजात तथा प्रमाणको अध्ययन वशिलेषण गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमिको प्रक्रिया अपनाई जीवनाशक वषिदी तथा बालीको नमूना सङ्कलन र वशिलेषण गर्ने, गराउने, । (च) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमको उल्लङ्घन भएको शङ्का लागेमा सोको अनुसन्धान गर्ने, गराउने र सो सम्बन्धी प्रतविदन केन्द्र समक्ष पेश गर्ने, । (छ) खण्ड (च) बमोजमि अनुसन्धान गर्दा ऐन तथा नियमावलीको उल्लङ्घन भएको पाइएमा त्यस्तो कार्यमा प्रयोग भएको उपकरण, जीवनाशक वषिदी, अभिलिख, कागपत्र वा अन्य सम्बन्धति सामग्री जफत गरी सम्बन्धति उल्लङ्घनकर्ता व्यक्तिलाई जफतको भरपाई दनि, । (ज) खण्ड (छ) बमोजमि जफत गरिएका जीवनाशक वषिदीको सुरक्षति तवरले भण्डारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (झ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्य गर्ने । (२) दफा २४ को उपदफा (१) बमोजमि नयुक्त नरीक्षकले आफूले सम्पादन गरेका कामको चौमासिक प्रतविदन केन्द्र र दफा २४ को उपदफा (२) बमोजमि नयुक्त नरीक्षकले आफूले सम्पादन गरेको कामको प्रतविदन प्रदेशको कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । २६. नमूना सङ्कलन गर्ने: (१) केन्द्रले जीवनाशक वषिदीको गुणस्तर परीक्षण गर्ने प्रयोजनको लागि नमूना सङ्कलन गर्नु पर्नेछ । (२) जीवनाशक वषिदीको नमूना सङ्कलन र वशिलेषण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । २७. प्रयोगशालाको स्थापना: (१) जीवनाशक वषिदीको गुणस्तर तथा अनुसन्धानात्मक परीक्षण लगायतका कार्य गर्नका लागि मन्त्रालयले जीवनाशक वषिदी सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ । (२) मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड बमोजमि हुने गरी प्रदेश सरकारले वषिदी सम्बन्धी प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजमि प्रयोगशाला स्थापना नभएसम्मको लागि मन्त्रालयले हाल नेपाल सरकारको लगानीमा सञ्चालन भएका वा नजिस्तरमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेको मान्यताप्राप्त प्रयोगशालालाई उपदफा (१) र (२) बमोजमिको प्रयोगशालाको रूपमा काम गर्ने गरी तोक्न सक्नेछ । २८. पञ्जीकरण नगरएका तथा प्रतबिन्धति जीवनाशक वषिदीको प्रचार प्रसार गर्न नहुने: कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले पञ्जीकरण नगरएका तथा प्रतबिन्धति जीवनाशक वषिदीका बारेमा गलत भ्रामक वविरण उल्लेख गर्न तथा कुनै अर्को जीवनाशक वषिदीसँग भ्रम पर्ने तथा झुक्याउने नयितले प्रचार प्रसार गर्नु हुँदैन ।

२९. वषिदी वसिर्जन गर्ने: (१) जीवनाशक वषिदीको वसिर्जन गर्दा मानव, पशुपन्छी, जलचर, बोट बडुवाको स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी गर्नु पर्नेछ । (२) जीवनाशक वषिदी, वषिदीजन्य फोहोर तथा सोको कन्टेनर नष्ट गर्नु पर्दा सो वस्तुको प्रकृतिका आधारमा छुट्टाछुट्टै वसिर्जन गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि जीवनाशक वषिदीको नष्ट गर्ने तरिका र मापदण्ड समितिले तोके बमोजमि हुनेछ । ३०. अभिलिख राख्नु पर्ने: (१) जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण वा बिक्री वितरण, ओसारपसार तथा वसिर्जन गर्ने व्यक्ति, संस्था वा निकायले आफूले कारोबार गरेको वषिदीको परमाण, मूल्य तथा तोकिएको अन्य वविरण सहितको अभिलिख दुरुस्त राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि कारोबार गर्दा राखिएको अभिलिख नरीक्षक, प्रमुख वा केन्द्रले माग गरेमा त्यस्तो अभिलिख तत्काल उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) जीवनाशक वषिदीको अभिलिख राख्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ३१. आचार संहिता बनाउन सक्ने: (१) केन्द्रले समितिको स्वीकृतिलाई जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, ओसारपसार, प्याकडिग वा पुनः प्याकडिग गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति, संस्था वा निकायले पालन गर्नु पर्ने गरी आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ । (२) प्रदेश सरकारले उपदफा (१) बमोजमि बनाएको आचार संहिताको प्रतिकूल नहुने गरी प्रदेश भित्रका जीवनाशक वषिदीको बिक्री वितरण, भण्डारण, व्यावसायिक प्रयोगकर्ता र थोक तथा खुद्रा बकिरेताले पालन गर्नु पर्ने गरी आचार संहिता बनाई लागू गर्न सक्नेछ । परचिह्न -७ । कसूर, सजाय तथा क्षतिपूर्ति । ३२. कसूर गरेको माननि: कसैले देहाय बमोजमिका कुनै कार्य गरे गराएमा यस ऐन बमोजमिको कसूर गरेको माननिछ:- । (क) दफा ४ वपिरीत पञ्जीकरण नगरएका जीवनाशक वषिदी उत्पादन, संश्लेषण, आयात, नरियात, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकडिग, पुनः प्याकडिग वा वसिर्जन गरेमा, । (ख) दफा ८ वपिरीत इजाजतपत्र नलाई जीवनाशक वषिदी सम्बन्धी कारोबार गरेमा, । (ग) दफा १८ वपिरीत जीवनाशक वषिदीको अवशेष तोकिएको हदभन्दा बढी मात्रा हुने गरी उत्पादन तथा बिक्री वितरण गरेमा वा मसिवट गरिएको वषिदी बिक्री वितरण गरेमा, । (घ) दफा १८ वपिरीत वषिदीको जथाभावी प्रयोग वा मसिवटयुक्त वषिदीको प्रयोग गरेमा, । (ङ) दफा २२ वपिरीत प्रतबिन्धति जीवनाशक वषिदीको उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बिक्री वितरण, ओसारपसार, प्याकडिग, पुनः प्याकडिग वा

वसिर्जन सम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड विपरीत कार्य गरे, गराएमा, । (च) दफा २३ विपरीत म्याद नाघेका जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन नगरी बेचबखिन गरेमा, । (छ) दफा २८, २९ र ३० विपरीतको कार्य गरेमा, । (ज) मापदण्ड पूरा नभएको वा नक्कली जीवनाशक वषादीको प्रयोग वा कारोबार गरेमा, ।

(झ) जीवनाशक वषादी व्यवस्थापनमा अवरोध पुर्याउने, । (ञ) वातावरणीय प्रदूषण हुने गरी जीवनाशक वषादीको प्रयोग गरेमा, । (ट) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नयिम तथा मापदण्ड विपरीत हुने गरी अन्य कुनै काम गरे, गराएमा । ३३. दण्ड जरबाना: दफा ३२ बमोजमिको कुनै कसूर गरेमा देहाय बमोजमि दण्ड जरबाना हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजमिको कुनै कसूर गरेमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरबाना वा तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ख) खण्ड (ख) बमोजमिको कुनै कसूर गरेमा दश हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबाना वा एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (ग) खण्ड (ग) बमोजमिको कसूर गरेमा पचास हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरबाना वा तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (घ) खण्ड (घ) बमोजमि कसूर गरेमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबाना, । (ङ) खण्ड (ङ) बमोजमि कसूर गरेमा पचास हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरबाना र एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय, । (च) खण्ड (च), (छ), (ज), (झ), (ञ) र (ट) बमोजमि कसूर गरेमा पाँच हजारदेखि बीस हजार रुपैयाँसम्म जरबाना वा एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय । ३४. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) यस ऐन बमोजमिको मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहककित दफा २४ को उपदफा (१) बमोजमिको नरीक्षकले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुसन्धान तथा तहककितको कार्य समाप्त भएपछि नरीक्षकले सरकारी वकीलको राय लई मुद्दा चलाउने नरिणय गरेमा सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । ३५. क्षतपूरतिसम्बन्धी व्यवस्था: वषादी उत्पादन, निकासी, पैठारी, संश्लेषण, मसिावट, ढुवानी, बकिरी वतिरण तथा भण्डारणको प्रयोग वा वसिर्जन गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटना भएमा सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त व्यक्ती, संस्था वा नकियाले पीडितलाई तोकिए बमोजमिको क्षतपूरतदिनु पर्नेछ । तर दफा ३२ बमोजमिको कसूर गरेको माननि कार्य गरेको कारणबाट कुनै प्रकारको क्षतपुग्न गएको अवस्थामा क्षतपूरतदिइने छैन । ३६. जफत गरनि: (१) दफा ३३ बमोजमि दण्ड जरबाना भएमा उत्पादन, संश्लेषण, निकासी, पैठारी, व्यावसायिक प्रयोग, भण्डारण, बकिरी वतिरण, ओसारपसार, प्याकडिग वा पुनः प्याकडिग गरिएको जीवनाशक वषादीलाई समेत जफत गरनिछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षकले जफत गरिएको वषादी मुद्दाको अन्तमि कनिरा नलागेसम्म त्यस्तो वषादीको सुरक्षति भण्डारण तथा वसिर्जन गर्दा लाग्ने खर्च सम्बन्धित जीवनाशक वषादी धनीले नै बेहोर्नु पर्नेछ । ३७. नेपाल सरकार वादी हुने: यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दामा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । ३८. पुनरावेदन गर्न सक्ने: (१) नरीक्षक वा प्रमुखले गरेको नरिणयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले उक्त नरिणय भएको मतिलि पैतीस दिनभित्ति समति समिक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । (२) यस ऐन बमोजमि कसूर सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालतले गरेको नरिणय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले पैतीस दिनभित्ति सम्बन्धित उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ । परिच्छेद-८ । विविधि ।

३९. प्रदेश जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन समिति: (१) जीवनाशक वषादीको बकिरी वतिरण, भण्डारण, व्यवसायिक प्रयोग र वषादी छर्कने व्यवसायीलाई इजाजतपत्र दिनि, नवीकरण गर्ने र सो कार्यको अनुगमन गर्ने, मन्त्रालयबाट तोकिएको मापदण्ड पालन गर्न लगाउने लगायतका वषादी सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन समितिको गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको समितिको गठन सम्बन्धित प्रदेश कानून बमोजमि हुनेछ । ४०. अनुगमन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) जीवनाशक वषादी सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रको हुनेछ । (२) प्रदेश जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन समितिलि प्रदेशमा रहेका जीवनाशक वषादी सम्बन्धी काम कारबाहीको अनुगमन गरी प्रदेशको कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने मन्त्रालय र समति समिक्ष प्रतविदन पेश गर्नु पर्नेछ । तर प्रदेश जीवनाशक वषादी व्यवस्थापन समितिको गठन नभएको अवस्थामा समितिलि अनुगमन गरी प्रतविदन दिनि सम्बन्धित नकिया वा अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ । ४१. सहयोग गर्नु पर्ने: (१) नरीक्षकले आफ्नो कर्तव्य पालन गर्ने सलिसलामा सुरक्षा लगायतका कुनै सहयोग आवश्यक भएमा सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनसँग माग गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि नरीक्षकले सहयोग माग गरेमा त्यस्तो सहयोग उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित स्थानीय प्रशासनको कर्तव्य हुनेछ । ४२. भण्डारण गृह बनाउनु पर्ने: नेपाल सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा जफत गरिएका वषादीको भण्डारण गर्ने र वभिनि कारणले प्रयोग गर्न नमलिने प्रकृतिका जीवनाशक वषादी सुरक्षति वसिर्जन नगरेसम्मका लागि सुरक्षति राख्न भण्डारण गृहको निर्माण गर्नु पर्नेछ । ४३. वशिष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्ने: रासायनिक वषादीको प्रयोगबाट वातावरण तथा मानव, पशुपन्छी, जलचर, बरुवा लगायतका स्वास्थ्यमा पर्न सक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न नेपाल सरकारले विकल्पमा वशिष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नेछ । ४४. नयिम बनाउने अधिकार: यस ऐनको कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक नयिमहरू बनाउन सक्नेछ । ४५. नरिदेशिका, कार्यवधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्ने: यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नयिमको अधीनमा रही आवश्यक नरिदेशिका, कार्यवधि तथा मापदण्ड बनाउन सक्नेछ । ४६. खारेजी र बचाउ: (१) जीवनाशक वषादी ऐन, २०४८ खारेज गरिएको छ । (२) जीवनाशक वषादी ऐन, २०४८ बमोजमि भए गरेका काम कारबाही यसै ऐन बमोजमि भए गरेको माननिछ ।